

05-lph4-genehmigung-bauamt.eml

Von	bauaufsicht@ba-lichtenrade.de
An	westarp@atelier-westarp.de
Datum	Tue, 02 Jun 2026 09:42:18 +0200
Betreff	Bauantrag Kita Mühlenhof - Nachforderung Unterlagen

Sehr geehrte Frau Westarp,

zum Bauantrag Kita Mühlenhof fehlen beziehungsweise sind zu konkretisieren:

1. Brandschutzkonzept mit Nutzung Elterncafé außerhalb Kita-Betriebszeiten.
2. Lüftungsführung Quartiersküche einschließlich Geräuschprognose.
3. Darstellung barrierefreier Rettungswege.
4. Nachweis Fahrradstellplätze und Hol-/Bringzone.
5. Entwässerungskonzept Dachbegrünung/PV.

Bitte reichen Sie die Unterlagen bis zum 26.06.2026 nach. Ohne Nachreichung ist eine abschließende Prüfung nicht möglich.

Mit freundlichen Grüßen
Bauaufsicht

01-tga-kollision-lueftung-unterzug.emleml/01-tga-kollision-lueftung-unterzug.eml

Von	Kalthoff Ingenieurbüro <kalthoff@ib-kalthoff.de>
An	Katrin Westarp <westarp@atelier-westarp.de>
Kopie	Bruno Birkhahn <birkhahn@birkhahn-statik.de>
Datum	Wed, 20 May 2026 08:14:52 +0200
Betreff	Kita Mühlenhof - Kollision Küchenabluft TGA-L-214 mit Unterzug T-301

Sehr geehrte Frau Westarp,
sehr geehrter Herr Birkhahn,

wie im gestrigen Jour fixe festgehalten, kollidiert die Küchenabluft nach unserem Plan TGA-L-214 mit dem Unterzug nach Plan T-301 der Tragwerksplanung. Beim Öffnen der Decke im Küchenbereich hat sich der Konflikt bestätigt.

Wir schlagen zwei Lösungen vor:

1. Absenkung der Trasse mit einer zusätzlichen Kanalführung um den Unterzug herum; das kostet Deckenhöhe im Nebenraum.
2. Versatz des Unterzugs, was die Tragwerksplanung neu bewerten müsste.

Bitte stimmen Sie mit Herrn Birkhahn eine Variante ab. Wir halten fest, dass die Koordination der Fachplanungen aus unserer Sicht bei der Objektplanung liegt und keine gesonderte Leistung unsererseits auslöst. Die reine Mengenermittlung für unser Gewerk liefern wir wie beauftragt zu.

Mit freundlichen Grüßen
Dipl.-Ing. Reiner Kalthoff
Ingenieurbüro Kalthoff, Technische Gebäudeausrüstung

02-bauherrin-budgetdrift.emleml/02-bauherrin-budgetdrift.eml

Von	"Dr. Annegret Sommer" <sommer@muehlenhof-bildung.de>
An	Katrin Westarp <westarp@atelier-westarp.de>
Datum	Fri, 05 Jun 2026 17:33:09 +0200
Betreff	Kita Mühlenhof - Kostenobergrenze und Förderaufgabe

Sehr geehrte Frau Westarp,

der Fördermittelgeber hat uns heute erneut auf die Kostenobergrenze von 4.500.000 EUR hingewiesen. Ihre Kostenberechnung liegt bereits bei 5.230.000 EUR, der Kostenanschlag aus der Vergabe sogar bei 5.580.000 EUR. Das ist eine Überschreitung von über 700.000 EUR, die wir dem Fördergeber nicht ohne Begründung vorlegen können.

Ich bitte Sie dringend um eine schriftliche Erläuterung, wodurch die Steigerung entstanden ist und welche Gegenmaßnahmen möglich sind. Der Bezirksausschuss hatte seinerzeit nur die Kostenschätzung freigegeben.

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass ich die Bauüberwachung als vom ersten Auftrag mitumfasst ansehe. Bitte legen Sie dar, auf welcher Grundlage Sie hierfür gesondert abrechnen wollen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Annegret Sommer

Geschäftsführerin, Mühlenhof Bildung gGmbH

03-nachunternehmer-nachtrag-n07.emleml/03-nachunternehmer-nachtrag-n07.eml

Von	Bauunion Süd GmbH <grote@bauunion-sued.de>
An	Jonas Reinke <reinke@atelier-westarp.de>
Kopie	Katrin Westarp <westarp@atelier-westarp.de>
Datum	Mon, 08 Jun 2026 11:05:41 +0200
Betreff	Kita Mühlenhof - Nachtrag N-07 Baugrunderpassung Gründung Nord-Ost

Sehr geehrter Herr Reinke,

für die Baugrunderpassung im Bereich Gründung Nord-Ost melden wir den Nachtrag N-07 über 38.400 EUR netto an. Die Arbeiten waren wegen der alten Auffüllung erforderlich und sind aus unserer Sicht nicht vom Hauptvertrag gedeckt.

Wir haben den Betrag bereits in unseren Abschlag 3 aufgenommen, damit der Bauablauf nicht ins Stocken gerät.

Mit freundlichen Grüßen

Ferdinand Grote

Bauunion Süd GmbH, Bauleitung Rohbau

--- Antwort J. Reinke, 08.06.2026, 15:22 ---

Sehr geehrter Herr Grote,

wir können den Nachtrag in dieser Form nicht in die Zahlung geben. Es fehlt eine schriftliche Anordnung, ein prüffähiger Nachtragsansatz und die Abgrenzung zu ohnehin geschuldeten Leistungen (Sowieso-Kosten). Bitte reichen Sie diese Unterlagen nach; bis dahin setzen wir die Position im Abschlag 3 aus.

Mit freundlichen Grüßen

Jonas Reinke, Bauleitung

04-brandschutz-befestigungsdetail.emleml/04-brandschutz-befestigungsdetail.eml

Von	Paul Hentschel <hentschel@brandschutz-hentschel.de>
An	Katrin Westarp <westarp@atelier-westarp.de>
Kopie	"Dr. Annegret Sommer" <sommer@muehlenhof-bildung.de>
Datum	Tue, 02 Jun 2026 10:47:15 +0200
Betreff	Kita Mühlenhof - Befestigungsdetail Holzfassade Musterfläche

Sehr geehrte Frau Westarp,

zur montierten Musterfläche der Holzfassade: Das ausgeführte Befestigungsdetail entspricht nicht dem von mir geforderten Nachweis. Der Abstand der Unterkonstruktion und die Ausbildung der Brandsperre sind so nicht freigabefähig.

Ich gebe die Musterfläche in dieser Ausführung nicht frei. Ein Pressetermin an der Musterfläche sollte unterbleiben, solange keine Freigabe vorliegt.

Zur Klarstellung: Das Brandschutzkonzept und die brandschutztechnischen Nachweise erstelle ich als gesondert beauftragter Sachverständiger. Die Einarbeitung meiner Vorgaben in die Ausführungsplanung ist Sache der Objektplanung und von mir nicht geschuldet.

Das nachweiskonforme Detail liefere ich bis zum 02.06.2026 nach.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Paul Hentschel

Sachverständiger für vorbeugenden Brandschutz

05-architektin-nachtragsangebot-zusatzhonorar.emleml/05-architektin-nachtragsangebot-zusatzhonorar.eml

Von	Katrin Westarp <westarp@atelier-westarp.de>
An	"Dr. Annegret Sommer" <sommer@muehlenhof-bildung.de>
Datum	Mon, 15 Jun 2026 09:18:33 +0200
Betreff	Kita Mühlenhof - Nachtragsangebot Zusatzhonorar Brandschutzkoordination und Mengenermittlung TGA

Sehr geehrte Frau Dr. Sommer,

für den erhöhten Koordinationsaufwand bieten wir Ihnen ein Zusatzhonorar an.
Aus unserer Sicht handelt es sich um Besondere Leistungen, die über den
HOAI-Grundleistungsumfang hinausgehen:

1. Koordination des Brandschutznachweises für das Elterncafé einschließlich
der Abstimmung mit dem Sachverständigen: 11.500 EUR netto.
2. Mengenermittlung der technischen Gebäudeausrüstung als Grundlage des
Leistungsverzeichnisses: 7.000 EUR netto.

Wir bitten um schriftliche Beauftragung dieser Positionen über insgesamt
18.500 EUR netto.

Mit freundlichen Grüßen

Katrin Westarp

Atelier Westarp und Partner mbB

--- Interne Notiz der Kanzlei, 06.07.2026 ---

Beide Positionen sind nach dem Leistungsbild der Anlage 10 zur HOAI
Grundleistungen (Koordination der Fachplanungen sowie Mengenermittlung als
Grundlage der Leistungsverzeichnisse in Leistungsphase 6) und mit dem
Grundhonorar abgegolten. Das Zusatzhonorar ist zurückzuweisen (siehe
Prüfmemo, Ziffer 4.4).

15-entscheidungslog-und-fristen.csv

Datum	Thema	Entscheidung/Frist	Verantwortlich	Status
2026-06-05	Bauamt Nachforderung	Unterlagen bis 26.06.2026	Architektin/TGA/offe n	offen
2026-06-07	Planindex	Index C für Grundrisse verbindlich erklären	Bauherrin	offen
2026-06-10	Nachtrag N-07	Anordnung/Prüfung klären	Bauleitung	offen
2026-06-14	Holzfassade	Brandschutzdetail freigeben oder stoppen	Brandschutz/Archite ktin	offen
2026-06-20	LPH 9	Beauftragung oder Ausschluss klären	Bauherrin/Kanzlei	offen

16-bauzeitenplan-soll-ist-und-vertragsstrafe.csv

Vorgang

Ausfuehrungsplanung Freigabestand

Bezug_LPH

LPH5

Soll_Ende

30.04.2026

Ist_bzw_Prognose_Ende

12.06.2026

Verzug_Kalendertage

43

Verzugsursache

Nachforderung Bauaufsicht (Brandschutz) 3 Wochen + interne Planverzoegerung 3 Wochen

Von_AN_zu_vertreten

teilweise

Vorgang

Rohbau Beginn

Bezug_LPH

Bauausfuehrung

Soll_Ende

15.05.2026

Ist_bzw_Prognose_Ende

29.06.2026

Verzug_Kalendertage

45

Verzugsursache

Folge verspaeetete Ausfuehrungsplanung + Baugrund

Von_AN_zu_vertreten

teilweise

Vorgang

Rohbau Fertigstellung

Bezug_LPH

Bauausfuehrung

Soll_Ende

31.08.2026

Ist_bzw_Prognose_Ende

offen

Verzug_Kalendertage

0

Verzugsursache

Behinderungsanzeige Rohbauer laeuft

Von_AN_zu_vertreten

nein

Vorgang

TGA Grobmontage

Bezug_LPH

Bauausfuehrung

Soll_Ende

15.10.2026

Ist_bzw_Prognose_Ende

offen

Verzug_Kalendertage

0

Verzugsursache

Kollision Lueftung/Unterzug, Nachtrag N-07

Von_AN_zu_vertreten

nein

Vorgang

Bauliche Fertigstellung (Vertragstermin)

Bezug_LPH

LPH8

Soll_Ende

30.11.2026

Ist_bzw_Prognose_Ende

prognostiziert 22.01.2027

Verzug_Kalendertage

0

Verzugsursache

Prognose, noch nicht faellig

Von_AN_zu_vertreten

offen

18-maengelchronologie-und-rechnungspruefung.csv

Lfd

1

Datum_Ruege

18.05.2026

Gewerk

Rohbau

Mangel

Gruendung Nord-Ost ohne freigegebene Detailplanung ausgefuehrt

Frist_Nachbesserung

05.06.2026

Status

behoben

Minderung_bzw_Kosten_EUR

0,00

Rechnungsbezug

Abschlag 3

Lfd

2

Datum_Ruege

19.05.2026

Gewerk

TGA

Mangel

Lueftungstrasse kollidiert mit Unterzug Achse C

Frist_Nachbesserung

28.05.2026

Status

Nachtrag N-07 offen

Minderung_bzw_Kosten_EUR

14800,00

Rechnungsbezug

Nachtrag N-07

Lfd

3

Datum_Ruege

26.05.2026

Gewerk

Fassade

Mangel

Befestigungsdetail Holzfassade brandschutzwidrig

Frist_Nachbesserung

12.06.2026

Status

in Nachbesserung

Minderung_bzw_Kosten_EUR

9200,00

Rechnungsbezug

Abschlag 4

Lfd

4

Datum_Ruege

08.06.2026

Gewerk

Rohbau

Mangel

Betondeckung Bewehrung Decke ueber EG unterschritten

Frist_Nachbesserung

30.06.2026

Status

streitig

Minderung_bzw_Kosten_EUR

18500,00

Rechnungsbezug

einbehalten

Lfd

5

Datum_Ruege

22.06.2026

Gewerk

Estrich

Mangel

Restfeuchte ueber Grenzwert vor Belagsarbeiten

Frist_Nachbesserung

10.07.2026

Status

offen

Minderung_bzw_Kosten_EUR

6400,00

Rechnungsbezug

Abschlag 5

Lfd

6

Datum_Ruege

29.06.2026

Gewerk

TGA

Mangel

Dokumentation Dichtheitspruefung Lueftung fehlt

Frist_Nachbesserung

15.07.2026

Status

offen

Minderung_bzw_Kosten_EUR

2100,00

Rechnungsbezug

Abschlag 5

honorarberechnung_hoai_zonen.csv

LPH	Leistungsphase	anrechenbare_Kosten_EUR	Honorarzone	vH_Satz_Prozent	Grundhonorar_LPH_EUR	Leistungsstand_erbracht_Prozent	verdientes_Teilhonorar_EUR
1	Grundlagenermittlung	3950000	III	2	9240.0	100	9240.0
2	Vorplanung	3950000	III	7	32340.0	100	32340.0
3	Entwurfsplanung	3950000	III	15	69300.0	100	69300.0
4	Genehmigungsplanung	3950000	III	3	13860.0	100	13860.0
5	Ausführungsplanung	3950000	III	25	115500.0	100	115500.0
6	Vorbereitung der Vergabe	3950000	III	10	46200.0	100	46200.0
7	Mitwirkung bei der Vergabe	3950000	III	4	18480.0	100	18480.0
8	Objektüberwachung/Bauüberwachung	3950000	III	32	147840.0	40	59136.0
9	Objektbetreuung	3950000	III	2	9240.0	0	0.0

Tabellenblatt: Budgetdrift

Kita Muehlenhof - Kostenverfolgung ueber die Leistungsphasen (Beträge netto in EUR)

KG

Bezeichnung

Kostenschätzung LPH 2

Kostenberechnung LPH 3

Kostenanschlag LPH 7

Prognose/Ist LPH 8

Kommentar

Kita Muehlenhof - Kostenverfolgung ueber die Leistungsphasen (Beträge netto in EUR)

300

Bauwerk - Baukonstruktion

2450000

2760000

2910000

2985000

Holzfassade und Gruendung; Nachtrag N-07 Baugrund

Kita Muehlenhof - Kostenverfolgung ueber die Leistungsphasen (Beträge netto in EUR)

400

Bauwerk - Technische Anlagen

820000

1190000

1320000

1395000

Vollkueche, Kuechenlueftung, PV, Sicherheitsbeleuchtung

Kita Muehlenhof - Kostenverfolgung ueber die Leistungsphasen (Beträge netto in EUR)

500

Aussenanlagen und Freiflächen

430000

510000

545000

560000

Spielgeräte und Entwässerung

Kita Muehlenhof - Kostenverfolgung ueber die Leistungsphasen (Beträge netto in EUR)

700

Baunebenkosten

690000

770000

805000

835000

Planung, Prüfungen, Gutachten

Summe Gesamtkosten

4390000

5230000

5580000

5775000

Kostenobergrenze (Fördermittelbescheid)

4500000

4500000

4500000

4500000

Politisch beschlossen zur Freigabe Variante B

Ueber-/Unterschreitung Obergrenze

-110000

730000

1080000

1275000

Positiv = Ueberschreitung

Tabellenblatt: Anrechenbare_Kosten

Anrechenbare Kosten Gebaeude nach HOAI 2021 (KG 300 + KG 400)				
Leistungsstand	KG 300	KG 400	Anrechenbare Kosten	Bemerkung
Kostenschaetzung LPH 2	2450000	820000	3270000	Vorlaeufig
Kostenberechnung LPH 3	2760000	1190000	3950000	Massgeblich fuer das Honorar nach Paragraf 6 HOAI
Kostenanschlag LPH 7	2910000	1320000	4230000	Erhoeht das Honorar nicht automatisch
Prognose/Ist LPH 8	2985000	1395000	4380000	Nur Kostenkontrolle, keine neue Honorarbasis

Tabellenblatt: Entscheidungen

Kostenrelevante Entscheidungen und offene Punkte			
Datum	Entscheidung	Offen	Verantwortlich
2026-03-18	Variante B fortfuehren	Kostenobergrenze 4.500.000 EUR nicht angepasst	Bauherrin
2026-03-28	Kueche bleibt Vollkueche	Abluftfuehrung und Brandschutz offen	Bauherrin/TGA
2026-04-02	Dachbegruenung plus PV	Statik und Wartung offen	Architektin/TGA
2026-05-19	Nachtrag N-07 Baugrund angekuendigt	Schriftliche Anordnung fehlt	Bauleitung
2026-06-05	Kostenanschlag ueber Obergrenze	Foerdermittelrechtlicher Nachweis erforderlich	Bauherrin/Kanzlei

Tabellenblatt: Vergabe_Budgetdrift

LV und Vergabe-Budgetdrift ausgewaehlter Lose (Betraege netto in EUR)

Los

Leistung

KG

Ansatz Kostenberechnung LPH 3

LV-Summe LPH 6

Guenstigstes Angebot LPH 7

Risiko

Notiz

LV und Vergabe-Budgetdrift ausgewaehlter Lose (Betraege netto in EUR)

01

Rohbau

300

1650000

1690000

1720000

hoch

Baugrund/Gruendung Nord-Ost offen

LV und Vergabe-Budgetdrift ausgewaehlter Lose (Betraege netto in EUR)

02

Holzfassade

300

640000

660000

735000

hoch

Brandschutzdetail Befestigung fehlt

LV und Vergabe-Budgetdrift ausgewaehlter Lose (Beträge netto in EUR)

03

TGA gesamt (Lueftung/Kueche/PV)

400

1190000

1210000

1320000

hoch

Kuechenabluft kollidiert mit Unterzug

LV und Vergabe-Budgetdrift ausgewaehlter Lose (Beträge netto in EUR)

04

Aussenanlagen

500

510000

515000

545000

mittel

Entwaesserung und Spielgeraete

Summe ausgewaehlte Lose

3990000

4075000

4320000

Drift Angebot ./.. Ansatz

330000

Mehrkosten der bepreisten Lose

Tabellenblatt: Mengen

Mengengeruest und Planbezug				
Position	Menge LV	Einheit	Planbezug	Pruefung
Holzlamellen Fassade	780	m2	A-602 Index B	Index C fehlt, Menge unbestaetigt
Lueftungskanal Kueche	118	m	TGA-L-214 Index A	Konflikt mit Unterzug T-301

Mengengeruest und Planbezug				
Dachbegruenung extensiv	620	m2	A-Dach Index C	Statik der Auflast offen
Bodenplatte Gruendung	640	m2	T-301 Index B	Baugrundgutachten Nord-Ost offen
Entwaesserungsrinne Hof	95	m	A-Frei Index B	Anschlusshoehen nicht abgestimmt

Whiteboard LPH-Matrix Kita Mühlenhof

- LPH 1: Bedarf Elterncafé nicht final freigegeben
- LPH 2: Variante B politisch gewünscht, Kostenwarnung offen
- LPH 3: Kostenberechnung +760k gegenüber früherer Erwartung
- LPH 4: Bauamt fordert Brandschutz/Lüftung nach
- LPH 5: Planindex A/B/C in Umlauf - STOPP alte Pläne
- LPH 6/7: LV Holzfassade und TGA mit Vorbehalten
- LPH 8: Baugrund, Lüftung, Fassade, Nachtrag N-07

Foto-/Screenshot-Anlage aus der Akte

Bilddatei: 12-whiteboard-lph-matrix.jpg

Baustellenchat TGA / Bauleitung

06:52 Bauleitung: Welche Planversion gilt für Küchenlüftung?
06:55 TGA: TGA-L-214 A, aber Unterzug aus Tragwerk B passt nicht.
07:01 Architektin: Bitte nicht nach Index A weiterbauen.
07:04 Rohbau: Wir brauchen heute Entscheidung, sonst Kolonne steht.
07:10 Bauherrin: Warum ist das nicht durch HOAI abgedeckt?
07:14 Architektin: Erst Planstand klären, dann Kostenfolge dokumentieren.

Foto-/Screenshot-Anlage aus der Akte

Bilddatei: 13-whatsapp-baustelle.jpg

01-projektauftrag-und-vertragsstand.docx

Architekten- und Ingenieurvertrag - Auszug und Vertragsstandvermerk

Atelier Westarp und Partner mbB, Architektinnen und Architekten

Gontardstraße 14, 10178 Berlin

Projekt: Neubau Kindertagesstätte Mühlenhof, Barnetstraße 22, 12305 Berlin-Lichtenrade

Auszug aus dem Vertrag vom 17.01.2026 nebst Vertragsstandvermerk vom 22.06.2026

1 Vertragsparteien und Projektgegenstand

Dieser Auszug gibt die für die rechtliche Prüfung wesentlichen Regelungen des Architekten- und Ingenieurvertrages vom 17.01.2026 wörtlich wieder und ergänzt sie um einen Vermerk zum aktuellen Vertrags- und Leistungsstand.

Auftraggeberin ist die Mühlenhof Bildung gemeinnützige GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Frau Dr. Annegret Sommer. Auftragnehmerin ist das Atelier Westarp und Partner mbB, vertreten durch die Partnerin Frau Dipl.-Ing. Katrin Westarp. Gegenstand des Vertrages ist die Objektplanung für den Neubau einer Kindertagesstätte mit sechsundneunzig Betreuungsplätzen, einer Quartiersküche als Vollküche, einem Bewegungsraum, einem außerhalb der Betreuungszeiten nutzbaren Elterncafé sowie einer extensiven Dachbegrünung mit Photovoltaikanlage.

Das Vorhaben wird aus Mitteln eines Förderprogramms des Landes Berlin mitfinanziert. Der Fördermittelbescheid setzt eine verbindliche Kostenobergrenze von 4.500.000 EUR (netto) sowie die vollständige Dokumentation der Vergabe voraus.

2 Leistungsbild und Leistungsphasen

2.1 Vereinbartes Leistungsbild

Die Auftragnehmerin erbringt die Grundleistungen der Gebäudeplanung nach dem Leistungsbild des § 34 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure in der Fassung von 2021 (HOAI 2021) in Verbindung mit der Anlage 10 zur HOAI. Die Leistungsphasen 1 bis 9 sind wie folgt gegenständlich vereinbart:

1.1 Leistungsphase 1 - Grundlagenermittlung.

1.2 Leistungsphase 2 - Vorplanung.

1.3 Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung.

1.4 Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung.

1.5 Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung.

1.6 Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe.

1.7 Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe.

1.8 Leistungsphase 8 - Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation.

1.9 Leistungsphase 9 - Objektbetreuung.

2.2 Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Stufen. Mit Vertragsschluss werden verbindlich die Leistungsphasen 1 bis 3 beauftragt (Stufe 1). Die Leistungsphasen 4 bis 8 (Stufe 2) stehen unter dem Vorbehalt eines gesonderten schriftlichen Abrufs durch die Auftraggeberin. Die Leistungsphase 9 (Stufe 3) wird nur nach gesondertem Bedarf und gesonderter schriftlicher Beauftragung erbracht.

Ein Rechtsanspruch der Auftragnehmerin auf Übertragung der weiteren Stufen besteht nicht. Ruft die Auftraggeberin eine Stufe nicht ab, so endet der Vertrag mit Abschluss der zuletzt beauftragten Leistungsphase, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

2.3 Abgrenzung Grundleistungen und Besondere Leistungen

Die in Anlage 10 zur HOAI aufgeführten Grundleistungen sind mit dem vereinbarten Honorar abgegolten. Besondere Leistungen im Sinne des § 3 Absatz 3 HOAI sind nur dann gesondert zu vergüten, wenn sie zuvor schriftlich beauftragt und ihre Vergütung schriftlich vereinbart wurde. Die Koordination und Integration der Beiträge fachlich Beteiligter ist als Grundleistung geschuldet und löst kein zusätzliches Honorar aus.

3 Honorar

3.1 Honorargrundlagen

Das Honorar für die Grundleistungen der Gebäudeplanung richtet sich nach den anrechenbaren Kosten, der Honorarzone und dem Honorarsatz. Die Parteien ordnen das Objekt der Honorarzone III (durchschnittliche Planungsanforderungen) zu und legen den Basishonorarsatz nach § 35 HOAI 2021 zugrunde.

Die anrechenbaren Kosten werden nach § 6 HOAI 2021 aus der Kostenberechnung ermittelt. Maßgeblich sind die Kostengruppen 300 und 400. Auf Grundlage der Kostenberechnung zur Leistungsphase 3 belaufen sich die anrechenbaren Kosten auf 3.950.000 EUR.

3.2 Vereinbartes Grundhonorar

Die Parteien vereinbaren für die Leistungsphasen 1 bis 9 ein Grundhonorar von 462.000 EUR (netto), das dem Basishonorarsatz der Honorarzone III bei den vorstehenden anrechenbaren Kosten entspricht. Die Umsatzsteuer wird zusätzlich in der jeweils gesetzlichen Höhe geschuldet.

Das Grundhonorar verteilt sich nach den Vomhundertsätzen des § 34 Absatz 3 HOAI 2021 auf die Leistungsphasen. Die Einzelheiten der phasenweisen Aufteilung und des jeweiligen Teilhonorars ergeben sich aus der Anlage honorarberechnung_hoai_zonen.csv zu dieser Akte. Danach entfallen auf die Leistungsphasen 1 bis 3 insgesamt 110.880 EUR, auf die Leistungsphasen 4 bis 8 insgesamt 341.880 EUR und auf die Leistungsphase 9 insgesamt 9.240 EUR.

3.3 Anpassung der anrechenbaren Kosten

Eine Fortschreibung der Kosten in Kostenanschlag und Kostenfeststellung führt nicht selbsttätig zu einer Erhöhung des Honorars. Eine Anpassung der anrechenbaren Kosten setzt eine geänderte Kostenberechnung voraus, die die Auftraggeberin schriftlich anerkennt oder die auf einer von ihr veranlassten Planungsänderung beruht.

3.4 Abschlagszahlungen

Die Auftragnehmerin kann in angemessenen zeitlichen Abständen Abschlagszahlungen für nachgewiesene, vertragsgemäß erbrachte Leistungen verlangen. Der Abschlag bemisst sich nach dem auf die erbrachte Leistung entfallenden Anteil des Teilhonorars der jeweiligen Leistungsphase.

4 Termine und Vertragsstrafe

4.1 Vertragstermine

Als verbindlicher Fertigstellungstermin für die Ausführungsplanung (Leistungsphase 5) ist der 30.04.2026 vereinbart. Die Bauüberwachung ist so zu erbringen, dass die bauliche Fertigstellung bis zum 30.11.2026 erreicht werden kann.

4.2 Vertragsstrafe

Überschreitet die Auftragnehmerin einen von ihr zu vertretenden verbindlichen Vertragstermin, so schuldet sie für jede vollendete Woche der Verspätung eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2 vom Hundert des Nettohonorars der betroffenen Stufe, insgesamt jedoch höchstens 5 vom Hundert des Nettohonorars der betroffenen Stufe. Die Vertragsstrafe ist auf einen weitergehenden Verzögerungsschaden anzurechnen. Der Vorbehalt der Vertragsstrafe ist bei Abnahme oder bei Schlusszahlung zu erklären.

5 Kostenobergrenze und Kostenkontrolle

Die Auftragnehmerin schuldet die Einhaltung der Kostenobergrenze von 4.500.000 EUR (netto) als vereinbarte Beschaffenheit der Planung. Zeichnet sich eine Überschreitung ab, so hat sie die Auftraggeberin unverzüglich schriftlich zu unterrichten und Vorschläge zur Gegensteuerung vorzulegen. Eine Fortschreibung der Kostenobergrenze bedarf einer ausdrücklichen schriftlichen Entscheidung der Auftraggeberin unter Beachtung der förderrechtlichen Vorgaben.

6 Kündigung

6.1 Freie Kündigung durch die Auftraggeberin

Die Auftraggeberin kann den Vertrag jederzeit ganz oder für einzelne Stufen kündigen. In diesem Fall behält die Auftragnehmerin den Anspruch auf das Honorar für die erbrachten Leistungen; für die nicht erbrachten Leistungen kann sie das vereinbarte Honorar abzüglich ersparter Aufwendungen und abzüglich dessen verlangen, was sie durch anderweitige Verwendung ihrer Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt.

6.2 Kündigung aus wichtigem Grund

Das Recht beider Parteien zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn eine Partei eine wesentliche Vertragspflicht trotz angemessener Fristsetzung nicht erfüllt.

7 Vertragsstandvermerk vom 22.06.2026

7.1 Beauftragte und erbrachte Leistungen

Die Stufe 1 (Leistungsphasen 1 bis 3) ist unstreitig beauftragt und erbracht. Zur Stufe 2 (Leistungsphasen 4 bis 8) liegt eine ausdrückliche schriftliche Abrufklärung der Auftraggeberin bislang nicht in der Akte. Tatsächlich hat die Auftragnehmerin gleichwohl die Genehmigungsplanung, die Ausführungsplanung, die Vergabevorbereitung, die Vergabemitwirkung und die laufende Bauüberwachung erbracht beziehungsweise begonnen.

7.2 Streitpunkt Stufenabruf

Die Auftraggeberin vertritt die Auffassung, die Bauüberwachung sei bereits mit dem ursprünglichen Auftrag pauschal mitbeauftragt gewesen. Die Auftragnehmerin hält dem entgegen, dass die Stufe 2 nach Ziffer 2.2 eines gesonderten schriftlichen Abrufs bedürfe und ein solcher nicht vorliege. Die

Auflösung dieses Streits ist für den Honoraranspruch der Stufe 2 (341.880 EUR netto) von zentraler Bedeutung.

7.3 Streitpunkt Zusatzhonorar

Die Auftragnehmerin hat mit Nachtragsangebot vom 15.06.2026 ein zusätzliches Honorar für die Koordination des Brandschutznachweises und die Mengenermittlung der technischen Gebäudeausrüstung geltend gemacht und diese Leistungen als Besondere Leistungen eingeordnet. Ob es sich hierbei um bereits abgegoltene Grundleistungen oder um gesondert vergütungsfähige Besondere Leistungen handelt, ist gesondert zu prüfen (siehe Prüfmemo, Datei 14).

7.4 Leistungsstand

Nach dem Stand der Baustellenprotokolle sind die Leistungsphasen 1 bis 7 vollständig und die Leistungsphase 8 zu etwa 40 vom Hundert erbracht. Auf dieser Grundlage ist ein Honorar von 364.056 EUR (netto) verdient (siehe Prüfmemo Ziffer 4.2). Die Leistungsphase 9 ist nicht beauftragt.

Berlin, den 22.06.2026

Atelier Westarp und Partner mbB

Grundlagenermittlung und Bedarfsplanung - Leistungsphase 1

Atelier Westarp und Partner mbB, Architektinnen und Architekten

Gontardstraße 14, 10178 Berlin

Projekt: Neubau Kindertagesstätte Mühlenhof, Barnetstraße 22, 12305 Berlin-Lichtenrade

Aktenvermerk zur Grundlagenermittlung, Stand 28.01.2026

1 Zweck und Grundlagen des Vermerks

Dieser Vermerk hält das Ergebnis der Grundlagenermittlung nach § 34 HOAI 2021 in Verbindung mit Anlage 10 (Leistungsphase 1) fest. Er beruht auf dem Auftaktgespräch vom 19.01.2026 in den Räumen der Auftraggeberin, der Ortsbesichtigung vom 21.01.2026 sowie den bis zum 28.01.2026 vorgelegten Unterlagen.

Teilgenommen haben für die Auftraggeberin Frau Dr. Annegret Sommer (Geschäftsführerin) und Herr Milan Kovač (Trägervertreter Kita-Betrieb), für die Auftragnehmerin Frau Dipl.-Ing. Katrin Westarp und Herr M. A. Jonas Reinke.

2 Geklärte Grundlagen

2.1 Standort und Baurecht

Das Grundstück Barnetstraße 22 liegt im Bezirk Tempelhof-Schöneberg von Berlin. Es ist erschlossen und für die geplante Nutzung als Kindertagesstätte grundsätzlich geeignet. Die planungsrechtliche Zulässigkeit ist im Grundsatz gegeben; die abschließende Beurteilung bleibt der Genehmigungsplanung vorbehalten.

2.2 Programm und Platzzahl

Vorgesehen sind sechsundneunzig Betreuungsplätze. Das Raumprogramm umfasst Gruppenräume, einen Bewegungsraum, eine Quartiersküche als Vollküche, ein Elterncafé sowie Nebenräume und Freianlagen. Das pädagogische Konzept liegt vor und ist mit dem Raumprogramm im Grundsatz abgestimmt.

2.3 Wünsche der Auftraggeberin

Die Auftraggeberin legt Wert auf einen großzügigen Bewegungsraum mit Gartenbezug und auf die Quartiersküche als Ort der Begegnung. Das Elterncafé soll auch außerhalb der Betreuungszeiten genutzt werden können.

3 Offene Bedarfslücken

Die folgenden Punkte sind zu Beginn der Vorplanung ungeklärt und mit erheblichem Risiko behaftet:

3.1 Lärmschutz zur angrenzenden Wohnbebauung, insbesondere hinsichtlich der Freianlagen und der Anlieferung der Quartiersküche.

3.2 Lüftungsführung der Quartiersküche einschließlich der Frage der Dachdurchführung und der Geräuschprognose.

3.3 Brandschutzrechtliche Beurteilung des Elterncafés bei einer Nutzung außerhalb der Betreuungszeiten der Kindertagesstätte.

3.4 Umfang und Ausstattung der Freianlagen sowie deren Entwässerung.

3.5 Barrierefreiheit der Rettungswege und der inneren Erschließung.

3.6 Bedingungen des Fördermittelgebers, insbesondere die verbindliche Kostenobergrenze und die Anforderungen an die Vergabedokumentation.

3.7 Anforderungen aus der späteren Betriebserlaubnis für die Kindertagesstätte.

4 Ortsbesichtigung vom 21.01.2026

Die Ortsbesichtigung wurde durchgeführt und fotografisch dokumentiert. Ein von allen Beteiligten abgestimmtes Ergebnisprotokoll wurde bislang nicht erstellt. Hinweise auf eine Auffüllung des Baugrundes im nordöstlichen Bereich des Grundstücks wurden mündlich erörtert, jedoch nicht schriftlich festgehalten. Ein Baugrundgutachten liegt noch nicht vor.

5 Nicht freigegebene Aussagen

Die Auftraggeberin hat im Auftaktgespräch mündlich erklärt, das Elterncafé könne notfalls kleiner ausfallen. Diese Aussage ist nicht protokollarisch bestätigt und nicht als planungsleitende Vorgabe freigegeben. Sie darf der weiteren Planung nicht ohne schriftliche Bestätigung zugrunde gelegt werden.

6 Bewertung und offene Frage zur Leistungsabgrenzung

Die Grundlagenermittlung ist im Kern erbracht. Zur sauberen Fortführung fehlen jedoch das abgestimmte Ergebnisprotokoll und die schriftliche Klärung der unter Ziffer 3 genannten Bedarfslücken.

Offen ist bereits hier die Frage, ob die spätere Koordination des von einem gesonderten Sachverständigen zu erstellenden Brandschutznachweises noch zur Grundleistung der Objektplanung gehört oder als Besondere Leistung gesondert zu vergüten ist. Nach dem Leistungsbild der Anlage 10 zur HOAI ist die Koordination und Integration der Beiträge fachlich Beteiligter Grundleistung; die eigenständige Erstellung eines Brandschutzkonzepts ist es nicht. Diese Abgrenzung ist im weiteren Verlauf konsequent zu beachten.

7 Nächste Schritte

7.1 Erstellung und Abstimmung eines Ergebnisprotokolls der Ortsbesichtigung.

7.2 Beauftragung eines Baugrundgutachtens durch die Auftraggeberin.

7.3 Schriftliche Klärung der Fördermittelbedingungen und der Kostenobergrenze.

Berlin, den 28.01.2026

gez. Katrin Westarp

Vorplanung, Variantenuntersuchung und Kostenschätzung - Leistungsphase 2

Atelier Westarp und Partner mbB, Architektinnen und Architekten

Gontardstraße 14, 10178 Berlin

Projekt: Neubau Kindertagesstätte Mühlenhof, Barnetstraße 22, 12305 Berlin-Lichtenrade

Vorplanungsbericht, Stand 12.03.2026

1 Gegenstand und Grundlagen

Dieser Bericht dokumentiert die Vorplanung nach § 34 HOAI 2021 in Verbindung mit Anlage 10 (Leistungsphase 2). Er umfasst die Untersuchung von drei Varianten, deren Bewertung anhand von Pädagogik, Wirtschaftlichkeit und Genehmigungsfähigkeit sowie die zugehörige Kostenschätzung nach DIN 276.

Grundlage sind die Ergebnisse der Grundlagenermittlung (Datei 02), die Beiträge des Ingenieurbüros Kalthoff (technische Gebäudeausrüstung) und der Birkhahn Statik GmbH (Tragwerk).

2 Untersuchte Varianten

2.1 Variante A - kompakter Baukörper

Die Variante A sieht einen kompakten Baukörper mit innenliegender Küche vor. Sie ist wirtschaftlich am günstigsten und weist die geringsten Erschließungsflächen auf. Nachteilig ist der schlechtere Tageslichtbezug der Gruppenräume und der Küche.

2.2 Variante B - Hofriegel

Die Variante B ordnet den Bewegungsraum als Hofriegel zum Garten an. Sie bietet den besten pädagogischen und funktionalen Wert und den günstigsten Tageslichtbezug. Gegenüber der Variante A entstehen Mehrkosten von rund 410.000 EUR, im Wesentlichen durch die größere Gebäudehülle und die Dachführung der Küchenabluft.

2.3 Variante C - modulare Bauweise

Die Variante C beruht auf einer modularen Bauweise mit kurzer Bauzeit. Sie ist terminlich vorteilhaft, jedoch hält der Fördermittelgeber die Förderfähigkeit modularer Bauweisen für unsicher, sodass ein Förderausfallrisiko besteht.

3 Bewertung und Empfehlung

Die Auftragnehmerin empfiehlt die Variante B. Sie erfüllt das pädagogische Konzept am besten und ist genehmigungsrechtlich gut vertretbar. Die Mehrkosten gegenüber der Variante A sind aus fachlicher Sicht durch den funktionalen Gewinn gerechtfertigt, stehen jedoch unter dem Vorbehalt der Kostenobergrenze.

4 Kostenschätzung nach DIN 276 (Leistungsphase 2)

Die Kostenschätzung für die empfohlene Variante B stellt sich wie folgt dar (Beträge netto in EUR):

4.1 Kostengruppe 300 (Bauwerk - Baukonstruktion): 2.450.000 EUR.

4.2 Kostengruppe 400 (Bauwerk - Technische Anlagen): 820.000 EUR.

4.3 Kostengruppe 500 (Außenanlagen): 430.000 EUR.

4.4 Kostengruppe 700 (Baunebenkosten): 690.000 EUR.

4.5 Summe der Kostenschätzung: 4.390.000 EUR.

Die Kostenschätzung liegt damit unterhalb der förderrechtlichen Kostenobergrenze von 4.500.000 EUR, allerdings ohne nennenswerten Puffer. Die Fortschreibung in der Kostenberechnung ist in Datei 04 dokumentiert.

5 Politische Freigabe

Der zuständige Bezirksausschuss hat die Variante B in seiner Sitzung am 09.03.2026 im Grundsatz freigegeben. Die Freigabe bezieht sich ausdrücklich nur auf die Kostenschätzung. Eine verbindliche Freigabe der Kostenberechnung oder eine förmliche Anpassung der Kostenobergrenze ist damit nicht verbunden.

6 Offene fachliche Punkte

6.1 Küchenabluft

Das Ingenieurbüro Kalthoff weist darauf hin, dass die Quartiersküche bei der Variante B eine Dachführung der Abluft erfordert. Die Trassenführung ist mit dem Tragwerk abzustimmen, da sie mit einem Unterzug kollidieren kann.

6.2 Gründung

Die Birkhahn Statik GmbH sieht die Gründung wegen der mündlich berichteten alten Auffüllung im nordöstlichen Grundstücksbereich als offen an. Ein Baugrundgutachten ist zwingend erforderlich, bevor die Tragwerksplanung verbindlich fortgeführt werden kann.

7 Offene Frage zur Leistungsabgrenzung

Zwischen den Beteiligten ist bereits in dieser Phase streitig, ob die Mengenermittlung für die technische Gebäudeausrüstung, die später als Grundlage des Leistungsverzeichnisses dient, zum vergüteten Grundleistungsumfang gehört oder als Besondere Leistung gesondert abzurechnen ist. Das Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen als Grundlage der Leistungsverzeichnisse ist nach dem Leistungsbild der Anlage 10 zur HOAI der Leistungsphase 6 zugeordnete Grundleistung. Diese Einordnung ist festzuhalten und im weiteren Verlauf zu beachten.

8 Nächste Schritte

8.1 Beauftragung des Baugrundgutachtens.

8.2 Abstimmung der Abluftführung zwischen Kalthoff und Birkhahn Statik.

8.3 Überführung der Vorplanung in die Entwurfsplanung mit belastbarer Kostenberechnung.

Berlin, den 12.03.2026

gez. Katrin Westarp

Ausführungsplanung und Planindex - Leistungsphase 5

Atelier Westarp und Partner mbB, Architektinnen und Architekten

Gontardstraße 14, 10178 Berlin

Projekt: Neubau Kindertagesstätte Mühlenhof, Barnetstraße 22, 12305 Berlin-Lichtenrade

Planstands- und Freigabevermerk, Stand 04.05.2026

1 Zweck des Vermerks

Dieser Vermerk dokumentiert den Stand der Ausführungsplanung nach § 34 HOAI 2021 in Verbindung mit Anlage 10 (Leistungsphase 5). Er hält den verbindlichen Planindex, die offenen Schnittstellen zur technischen Gebäudeausrüstung und zum Tragwerk sowie den Freigabestand fest. Der vereinbarte Fertigstellungstermin für die Ausführungsplanung war der 30.04.2026.

2 Planstand und Index

2.1 Verbindlicher Planstand

Der Planstand zum Stichtag ist wie folgt:

2.1.1 Grundrisse A-501, Index C.

2.1.2 Fassaden A-602, Index B.

2.1.3 Lüftung technische Gebäudeausrüstung TGA-L-214, Index A.

2.1.4 Tragwerk T-301, Index B.

2.2 Versionierungsproblem

In der digitalen Baustellenablage liegen für einzelne Bauteile noch Pläne im Index A vor, die durch spätere Indizes überholt sind. Es besteht die Gefahr, dass auf der Baustelle nach überholten Plänen gebaut wird. Der jeweils gültige Index ist verbindlich zu kennzeichnen und die Ablage zu bereinigen.

3 Schnittstellen und Konflikte

3.1 Kollision Lüftung und Tragwerk

Die Küchenabluft der Quartiersküche wird nach dem Plan TGA-L-214 an einer Stelle geführt, an der das Tragwerk nach Plan T-301 einen Unterzug vorsieht. Der Konflikt ist planerisch noch nicht aufgelöst. Eine abgestimmte Lösung zwischen dem Ingenieurbüro Kalthoff und der Birkhahn Statik GmbH steht aus.

3.2 Brandschutz Elterncafé

Die Nutzung des Elterncafés außerhalb der Betreuungszeiten der Kindertagesstätte ist im Brandschutznachweis noch nicht abschließend eingearbeitet. Die hierfür erforderlichen Rettungswege- und Nutzungsangaben sind mit dem Brandschutzsachverständigen abzustimmen.

4 Freigabestand

Die Auftraggeberin hat den Grundriss im Index C per E-Mail mit den Worten "sieht gut aus" kommentiert. Eine förmliche Planfreigabe mit ausdrücklicher Feststellung der Kostenfolge liegt nicht vor. Eine bloß wohlwollende Kommentierung ersetzt die Freigabeentscheidung nicht.

5 Risiko

Die Ausführungsplanung wird unter Termindruck in die Vergabe überführt, obwohl die Genehmigungsaufgaben des Bezirksamts (siehe Datei 05) noch nicht vollständig in die Planung zurückgespiegelt sind und die Schnittstellenkonflikte nach Ziffer 3 fortbestehen. Es besteht die Gefahr, dass Planungslücken erst auf der Baustelle als Behinderung und Nachtrag sichtbar werden.

6 Offene Frage zur Leistungsabgrenzung

Die Koordination und Integration der Fachplanungen, insbesondere die Zusammenführung der Beiträge von technischer Gebäudeausrüstung, Tragwerk und Brandschutz in eine widerspruchsfreie Ausführungsplanung, ist Grundleistung der Leistungsphase 5 nach Anlage 10 zur HOAI. Ein zusätzliches Honorar löst diese Koordinationsleistung nicht aus. Gesondert vergütungsfähig wäre allein die eigenständige Erstellung einer Fachplanung, die nicht zum Leistungsbild der Objektplanung gehört.

7 Nächste Schritte

7.1 Auflösung der Kollision Lüftung und Unterzug binnen einer Woche.

7.2 Einarbeitung der Brandschutzvorgaben für das Elterncafé.

7.3 Herbeiführung einer förmlichen Planfreigabe mit Kostenfolge durch die Auftraggeberin.

7.4 Bereinigung der Baustellenablage auf den jeweils gültigen Index.

Berlin, den 04.05.2026

gez. Jonas Reinke

Bieterspiegel und Vergabevermerk - Leistungsphase 7

Atelier Westarp und Partner mbB, Architektinnen und Architekten

Gontardstraße 14, 10178 Berlin

Projekt: Neubau Kindertagesstätte Mühlenhof, Barnetstraße 22, 12305 Berlin-Lichtenrade

Vergabevermerk zur Angebotswertung, Stand 08.06.2026

1 Gegenstand und Grundlagen

Dieser Vergabevermerk dokumentiert die Mitwirkung bei der Vergabe nach § 34 HOAI 2021 in Verbindung mit Anlage 10 (Leistungsphase 7). Er umfasst die Prüfung und Wertung der eingegangenen Angebote für die Lose Rohbau, Holzfassade, technische Gebäudeausrüstung und Außenanlagen sowie den Vergabevorschlag. Grundlage der Preise ist die Leistungsverzeichnis- und Mengendokumentation der Datei 07.

Der Fördermittelgeber verlangt eine dokumentierte Angebotsprüfung und eine nachvollziehbare Begründung der Vergabeentscheidung, insbesondere für den Fall, dass nicht das preislich niedrigste Angebot beauftragt wird.

2 Bieterspiegel

2.1 Los 01 - Rohbau

Zum Rohbau liegen drei Angebote vor. Das preislich niedrigste Angebot der Bauunion Süd GmbH über 1.720.000 EUR enthält ein Nebenangebot zur Gründung, das ohne prüffähige technische Beschreibung eingereicht wurde. Die beiden weiteren Angebote liegen bei 1.795.000 EUR und 1.848.000 EUR.

2.2 Los 02 - Holzfassade

Zur Holzfassade liegen nur zwei Angebote vor. Das günstigere Angebot über 735.000 EUR steht unter dem Vorbehalt "Brandschutzdetails nach Aufwand" und ist damit in der entscheidenden Position nicht abschließend kalkuliert. Das zweite Angebot liegt bei 812.000 EUR.

2.3 Los 03 - Technische Gebäudeausrüstung

Zur technischen Gebäudeausrüstung liegen drei Angebote vor, deren günstigstes bei 1.320.000 EUR liegt. Das Ingenieurbüro Kalthoff weist darauf hin, dass die Bieter die Küchenlüftung unterschiedlich verstanden haben, sodass die Angebote nicht unmittelbar vergleichbar sind. Kalthoff empfiehlt ein Aufklärungs- und Verhandlungsgespräch.

2.4 Los 04 - Außenanlagen

Zu den Außenanlagen liegen zwei Angebote vor, deren günstigstes bei 545.000 EUR liegt. Die Angebote sind im Grundsatz vergleichbar; offen ist der Anschluss der Entwässerungsrinne an die vorhandenen Höhen.

3 Wertungsmatrix

3.1 Wertungskriterien

Die Angebote werden nach den Kriterien Preis (Gewichtung 60 vom Hundert), technische Vollständigkeit und Prüffähigkeit (Gewichtung 25 vom Hundert) sowie Ausführungsrisiko

(Gewichtung 15 vom Hundert) bewertet. Je Kriterium werden bis zu 100 Punkte vergeben; die gewichtete Gesamtpunktzahl entscheidet.

3.2 Wertungsergebnis der jeweils führenden Angebote

3.2.1 Los 01 Rohbau, Bauunion Süd GmbH: Preis 92 Punkte, Vollständigkeit 60 Punkte, Risiko 55 Punkte; gewichtet 55,2 plus 15,0 plus 8,25 gleich 78,45 Punkte.

3.2.2 Los 02 Holzfassade, führendes Angebot: Preis 88 Punkte, Vollständigkeit 45 Punkte, Risiko 40 Punkte; gewichtet 52,8 plus 11,25 plus 6,0 gleich 70,05 Punkte.

3.2.3 Los 03 technische Gebäudeausrüstung, führendes Angebot: Preis 85 Punkte, Vollständigkeit 55 Punkte, Risiko 50 Punkte; gewichtet 51,0 plus 13,75 plus 7,5 gleich 72,25 Punkte.

3.2.4 Los 04 Außenanlagen, führendes Angebot: Preis 90 Punkte, Vollständigkeit 75 Punkte, Risiko 70 Punkte; gewichtet 54,0 plus 18,75 plus 10,5 gleich 83,25 Punkte.

3.3 Bewertung der Matrix

Das preislich niedrigste Angebot erreicht nicht in jedem Los die höchste gewichtete Punktzahl. Insbesondere im Los 01 und im Los 02 ziehen die eingeschränkte Prüffähigkeit des Nebenangebots und der Brandschutzvorbehalt die Bewertung deutlich nach unten.

4 Vergabevorschlag

4.1 Los 01 Rohbau

Die Beauftragung der Bauunion Süd GmbH wird empfohlen, jedoch ohne das nicht prüffähige Nebenangebot zur Gründung. Das Nebenangebot ist mangels prüffähiger Beschreibung nicht wertbar; die Gründung ist auf Grundlage des Hauptangebots und des noch ausstehenden Baugrundgutachtens auszuführen.

4.2 Los 02 Holzfassade

Eine Beauftragung wird erst nach Aufklärung des Brandschutzdetails empfohlen. Solange die Position "Brandschutzdetails nach Aufwand" nicht auskalkuliert ist, besteht ein unkalkuliertes Kostenrisiko.

4.3 Los 03 technische Gebäudeausrüstung

Vor einer Beauftragung ist das von Kalthoff empfohlene Aufklärungsgespräch zu führen, damit alle Bieter die Küchenlüftung einheitlich anbieten.

4.4 Los 04 Außenanlagen

Die Beauftragung des führenden Angebots wird empfohlen; der Entwässerungsanschluss ist vor Ausführung abzustimmen.

5 Kosten- und Förderbezug

Die Summe der günstigsten Angebote der bepreisten Lose beträgt 4.320.000 EUR und liegt damit 330.000 EUR über dem Ansatz der Kostenberechnung für diese Lose (3.990.000 EUR). Diese Drift ist in den Kostenanschlag der Datei 04 eingeflossen und der Auftraggeberin sowie dem Fördermittelgeber offenzulegen. Die Begründung der Vergabeentscheidung ist zur Förderakte zu nehmen.

6 Verfahrensstand

Der Vergabevorschlag ist noch nicht durch die Auftraggeberin gezeichnet. Bis zur Zeichnung dürfen keine verbindlichen Beauftragungen ausgesprochen werden.

Berlin, den 08.06.2026

gez. Katrin Westarp

Baustellenprotokolle der Objektüberwachung - Leistungsphase 8

Atelier Westarp und Partner mbB, Architektinnen und Architekten

Gontardstraße 14, 10178 Berlin

Projekt: Neubau Kindertagesstätte Mühlenhof, Barnetstraße 22, 12305 Berlin-Lichtenrade

Sammlung der Jour-fixe-Protokolle der Bauüberwachung, Zeitraum 12.05.2026 bis 09.06.2026

1 Protokoll Jour fixe Nr. 3 vom 12.05.2026

1.1 Anwesenheit

Anwesend waren Frau Westarp (Objektüberwachung), Herr Reinke (Bauleitung), Herr Ferdinand Grote (Polier Bauunion Süd), Frau Dr. Sommer (Auftraggeberin) sowie zeitweise Herr Kalthoff (technische Gebäudeausrüstung).

1.2 Tagesordnungspunkte und Beschlüsse

1.2.1 Behinderungsanzeige Gründung Nord-Ost. Die Bauunion Süd GmbH zeigt eine Behinderung an, weil die Detailplanung der Gründung im nordöstlichen Bereich fehle. Die Objektüberwachung verweist auf das noch ausstehende Baugrundgutachten und fordert die Auftraggeberin auf, dessen Fertigstellung zu veranlassen.

1.2.2 Frage der Auftraggeberin zur Bauüberwachung. Die Auftraggeberin fragt, warum die Bauüberwachung die fehlende Gründungsplanung nicht früher erkannt habe. Die Objektüberwachung hält fest, dass die Gründung vom Vorliegen des Baugrundgutachtens abhängt, das bis heute nicht beauftragt wurde.

1.3 Nächste Schritte

1.3.1 Die Auftraggeberin veranlasst das Baugrundgutachten bis zum 19.05.2026.

1.3.2 Die Bauleitung dokumentiert die Behinderung und ihre Auswirkung auf den Bauablauf.

2 Protokoll Jour fixe Nr. 4 vom 19.05.2026

2.1 Anwesenheit

Anwesend waren Frau Westarp, Herr Reinke, Herr Grote, Herr Kalthoff sowie Herr Bruno Birkhahn (Tragwerksplanung).

2.2 Tagesordnungspunkte und Beschlüsse

2.2.1 Kollision Küchenlüftung und Unterzug. Beim Öffnen der Decke im Küchenbereich zeigt sich, dass die Lüftung mit dem Unterzug kollidiert. Der Konflikt zwischen Plan TGA-L-214 und Plan T-301 ist damit auf der Baustelle sichtbar geworden.

2.2.2 Nachtragsankündigung. Die Bauunion Süd GmbH kündigt einen Nachtrag für die Umplanung und Mehrarbeit an. Die Objektüberwachung weist darauf hin, dass ein Nachtrag nur nach schriftlicher Anordnung und geprüftem Nachtragsansatz vergütet wird.

2.2.3 Planabgleich. Die Objektüberwachung verlangt von Kalthoff und Birkhahn einen abgestimmten Planabgleich der Trassenführung binnen 48 Stunden.

2.3 Nächste Schritte

2.3.1 Kalthoff und Birkhahn legen bis zum 21.05.2026 eine abgestimmte Lösung vor.

2.3.2 Ein etwaiger Nachtrag ist vor Ausführung schriftlich anzuordnen und zu prüfen.

3 Protokoll Jour fixe Nr. 5 vom 26.05.2026

3.1 Anwesenheit

Anwesend waren Frau Westarp, Herr Reinke, Herr Grote, Frau Dr. Sommer sowie Herr Dipl.-Ing. Paul Hentschel (Brandschutzsachverständiger).

3.2 Tagesordnungspunkte und Beschlüsse

3.2.1 Musterfläche Holzfassade. Die Musterfläche der Holzfassade ist montiert. Der Brandschutzsachverständige moniert das Befestigungsdetail als nicht nachweiskonform.

3.2.2 Pressetermin. Die Auftraggeberin möchte trotz der offenen Freigabe einen Pressetermin mit Foto der Musterfläche durchführen. Die Objektüberwachung hält fest, dass die Musterfläche brandschutztechnisch nicht freigegeben ist.

3.2.3 Freigabefrage. Offen ist, ob die Freigabe der Musterfläche zu verweigern oder mit ausdrücklichem Vorbehalt zu dokumentieren ist.

3.3 Nächste Schritte

3.3.1 Der Brandschutzsachverständige teilt bis zum 02.06.2026 das nachweiskonforme Befestigungsdetail mit.

3.3.2 Bis dahin wird die Freigabe der Musterfläche unter Vorbehalt zurückgestellt und schriftlich dokumentiert.

4 Protokoll Jour fixe Nr. 6 vom 09.06.2026

4.1 Anwesenheit

Anwesend waren Frau Westarp, Herr Reinke, Herr Grote sowie Frau Dr. Sommer.

4.2 Tagesordnungspunkte und Beschlüsse

4.2.1 Nachtrag N-07. Die Bauunion Süd GmbH hat den Nachtrag N-07 über 38.400 EUR für die Baugrundergänzung in den Rohbau-Abschlag 3 eingestellt. Eine schriftliche Anordnung, ein geprüfter Nachtragsansatz und eine Abgrenzung zu den ohnehin geschuldeten Leistungen (Sowieso-Kosten) fehlen. Die Rechnungsprüfung setzt die Position aus (siehe Datei 10).

4.2.2 Leistungsstand. Die Objektüberwachung stellt fest, dass die Leistungsphasen 1 bis 7 vollständig erbracht sind und die Bauüberwachung (Leistungsphase 8) etwa 40 vom Hundert des geschuldeten Umfangs erreicht hat.

4.2.3 Kostenstand. Der Kostenanschlag überschreitet die förderrechtliche Kostenobergrenze. Die Auftraggeberin ist aufgefordert, über die Anpassung der Kostenobergrenze zu entscheiden.

4.3 Nächste Schritte

4.3.1 Für Nachtrag N-07 ist die schriftliche Anordnung nachzuholen oder die Position endgültig zurückzuweisen.

4.3.2 Die Auftraggeberin entscheidet bis zum 20.06.2026 über die Kostenobergrenze.

5 Zusammenfassende Bewertung

Die Protokolle belegen wiederkehrende Muster: Planungslücken werden erst auf der Baustelle sichtbar, Nachträge werden ohne vorherige schriftliche Anordnung angekündigt, und Freigaben werden unter Zeitdruck verlangt. Die Objektüberwachung dokumentiert diese Punkte konsequent. Der erreichte Leistungsstand der Leistungsphase 8 von etwa 40 vom Hundert ist Grundlage der Honorarermittlung (siehe Datei 14, Ziffer 4.2).

Berlin, den 09.06.2026

gez. Katrin Westarp

11-lph9-objektbetreuung-gewaehrleistung.docx

Objektbetreuung und Gewährleistungsplan - Leistungsphase 9

Atelier Westarp und Partner mbB, Architektinnen und Architekten

Gontardstraße 14, 10178 Berlin

Projekt: Neubau Kindertagesstätte Mühlenhof, Barnetstraße 22, 12305 Berlin-Lichtenrade

Vorbereitender Vermerk zur Objektbetreuung, Stand 20.06.2026

1 Zweck des Vermerks

Die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung) nach § 34 HOAI 2021 in Verbindung mit Anlage 10 ist bislang nicht beauftragt. Dieser Vermerk bereitet die anstehenden Aufgaben vor und stellt klar, welche Leistungen erst nach gesonderter schriftlicher Beauftragung erbracht werden. Er dient zugleich der Abgrenzung gegenüber der noch laufenden Bauüberwachung der Leistungsphase 8.

2 Aufgaben der Objektbetreuung

2.1 Gewährleistungsfristen

Die Verjährungsfristen für Mängelansprüche sind bauteil- und gewerkebezogen zu erfassen. Für Bauwerke beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist für Mängelansprüche fünf Jahre; für einzelne Gewerke und Anlagen können abweichende vertragliche Fristen gelten, die gesondert zu dokumentieren sind.

2.2 Begehung vor Ablauf der Verjährung

Vor Ablauf der jeweiligen Verjährungsfrist ist eine Objektbegehung durchzuführen, um verdeckte Mängel rechtzeitig festzustellen und die Verjährung durch geeignete Maßnahmen zu hemmen.

2.3 Wartungsverträge

Für die Lüftungsanlage der Quartiersküche und die Photovoltaikanlage sind Wartungsverträge abzuschließen und zu überwachen, damit Gewährleistungsansprüche nicht durch unterlassene Wartung entfallen.

2.4 Mängeltracking

Die aus der Leistungsphase 8 offenen Mängel (siehe Datei 10, Mängelliste M-01 bis M-03) sind in ein fortlaufendes Mängeltracking zu überführen und bis zur Beseitigung nachzuhalten.

2.5 Nutzerbeschwerden

Beschwerden aus dem laufenden Kita-Betrieb sind daraufhin zu bewerten, ob ihnen ein Gewährleistungsmangel zugrunde liegt, und gegebenenfalls den verantwortlichen Unternehmen anzuzeigen.

2.6 Dokumentation der Abnahmen

Die förmlichen Abnahmen der Gewerke sind vollständig zu dokumentieren, weil an sie der Beginn der Verjährung und die Beweislastverteilung anknüpfen.

3 Risiko der nicht beauftragten Leistungsphase 9

Solange die Leistungsphase 9 nicht gesondert schriftlich beauftragt ist, schuldet die Auftragnehmerin keine Überwachung der Gewährleistungsfristen. Es besteht das Risiko, dass die Auftraggeberin

gleichwohl darauf vertraut, die Auftragnehmerin überwache sämtliche Fristen. Dieses Missverständnis ist vertraglich und organisatorisch aufzulösen, bevor die erste Verjährungsfrist zu laufen beginnt.

4 Empfehlung

4.1 Klarstellung des Leistungsstands

Der Auftraggeberin ist schriftlich mitzuteilen, dass die Objektbetreuung nicht Gegenstand des laufenden Auftrags ist und ohne gesonderte Beauftragung nicht erbracht wird.

4.2 Entscheidung über die Beauftragung

Die Auftraggeberin sollte kurzfristig entscheiden, ob sie die Leistungsphase 9 beauftragt. Auf die Leistungsphase 9 entfällt nach der Honorarermittlung ein Teilhonorar von 9.240 EUR (netto); dieser Betrag steht dem Risiko unbeobachteter Gewährleistungsfristen gegenüber.

4.3 Übergabe der Unterlagen

Unabhängig von der Beauftragung sind die für die Fristüberwachung erforderlichen Unterlagen (Abnahmeprotokolle, Mängelliste, Fristenübersicht) geordnet zu übergeben, damit die Auftraggeberin die Fristen notfalls selbst wahren kann.

Berlin, den 20.06.2026

gez. Katrin Westarp

Anwaltliches Prüfmemo - HOAI-Leistungsphasen, Honorar und Bauüberwachung Kita Mühlenhof

Kanzlei Brägelmann Rechtsanwälte, Berlin

Mandantin: Mühlenhof Bildung gemeinnützige GmbH

Bearbeiter: RA Dr. T. Brägelmann

Datum: 06.07.2026

Interner Vermerk - anwaltliche Schweigepflicht

1 Sachverhalt

Die Mandantin errichtet in Berlin-Lichtenrade eine Kindertagesstätte mit sechsundneunzig Plätzen, Quartiersküche, Bewegungsraum, Elterncafé und Dachbegrünung. Mit Vertrag vom 17.01.2026 hat sie das Atelier Westarp und Partner mbB mit der Objektplanung beauftragt. Die Beauftragung erfolgt in Stufen: verbindlich die Leistungsphasen 1 bis 3, optional die Leistungsphasen 4 bis 8 nach gesondertem schriftlichem Abruf, die Leistungsphase 9 nur nach gesondertem Bedarf.

Die anrechenbaren Kosten belaufen sich nach der Kostenberechnung zur Leistungsphase 3 auf 3.950.000 EUR (Kostengruppen 300 und 400). Die Parteien haben für die Leistungsphasen 1 bis 9 ein Grundhonorar von 462.000 EUR (netto) in der Honorarzone III vereinbart. Der Fördermittelbescheid setzt eine Kostenobergrenze von 4.500.000 EUR (netto) und die vollständige Dokumentation der Vergabe voraus.

Tatsächlich hat die Architektin über die Stufe 1 hinaus die Genehmigungs-, Ausführungs- und Vergabeleistungen erbracht und die Bauüberwachung begonnen; eine schriftliche Abruferklärung der Mandantin für die Stufe 2 findet sich nicht in der Akte. Auf der Baustelle sind Planungslücken (Gründung Nord-Ost, Kollision Küchenlüftung mit Unterzug), ein Nachtrag ohne Anordnung (N-07 über 38.400 EUR) und ein ungeklärtes Brandschutzdetail der Holzfassade aufgetreten. Die Kosten sind von der Kostenschätzung (4.390.000 EUR) über die Kostenberechnung (5.230.000 EUR) bis zum Kostenanschlag (5.580.000 EUR) gestiegen und überschreiten die Obergrenze. Die Architektin verlangt mit Nachtragsangebot vom 15.06.2026 ein Zusatzhonorar für die Koordination des Brandschutznachweises und die Mengenermittlung der technischen Gebäudeausrüstung.

2 Fragen

2.1 Welcher Honoraranteil ist bei dem erreichten Leistungsstand zwischen Leistungsphase 5 und 8 verdient?

2.2 Sind die Leistungsphasen 4 bis 8 wirksam beauftragt, obwohl eine schriftliche Abruferklärung fehlt?

2.3 Handelt es sich bei der Koordination des Brandschutznachweises und der Mengenermittlung der technischen Gebäudeausrüstung um bereits vergütete Grundleistungen oder um gesondert zu vergütende Besondere Leistungen?

2.4 Wie sind der Nachtrag N-07, die Mängel und die Kostenüberschreitung rechtlich zu behandeln?

3 Kurzantwort

Bei dem erreichten Leistungsstand (Leistungsphasen 1 bis 7 vollständig, Leistungsphase 8 zu 40 vom Hundert) ist ein Honorar von 364.056 EUR (netto) verdient; das geltend gemachte Zusatzhonorar für Koordination und Mengenermittlung steht der Architektin nicht zu, weil es sich um abgeglichene Grundleistungen handelt.

4 Rechtliche Bewertung (Gutachtenstil)

4.1 Vertragstyp und Honorargrundlagen

Der Vertrag vom 17.01.2026 ist ein Architektenvertrag im Sinne der §§ 650p ff. BGB und damit ein Werkvertrag. Das Honorar bestimmt sich nach § 632 BGB in Verbindung mit der als Preisrecht vereinbarten HOAI 2021. Da die Parteien eine Honorarzone (III), die Anwendung des Basishonorarsatzes und ein bezifferte Grundhonorar vereinbart haben, ist die Honorarhöhe dem Grunde nach unstreitig; streitig sind Umfang und Stand der beauftragten Leistungen.

Die anrechenbaren Kosten sind nach § 6 HOAI 2021 aus der Kostenberechnung zu ermitteln. Maßgeblich ist damit der Wert von 3.950.000 EUR aus der Leistungsphase 3, nicht der spätere, höhere Kostenanschlag. Die Kostensteigerung auf der Baustelle erhöht das Honorar nicht selbstständig; eine Anpassung setzt eine geänderte, von der Mandantin anerkannte Kostenberechnung voraus (Ziffer 3.3 des Vertrages).

4.2 Verdientes Honorar bei erreichtem Leistungsstand (Datenauswertungs-Kern)

Das Grundhonorar von 462.000 EUR verteilt sich nach den Vomhundertsätzen des § 34 Absatz 3 HOAI 2021 auf die Leistungsphasen. Die Aufteilung ergibt sich rechnerisch aus der Anlage honorarberechnung_hoi_zonen.csv und ist wie folgt:

4.2.1 Leistungsphasen 1 bis 3 (2 plus 7 plus 15 gleich 24 vom Hundert): 110.880 EUR.

4.2.2 Leistungsphase 4 (3 vom Hundert): 13.860 EUR.

4.2.3 Leistungsphase 5 (25 vom Hundert): 115.500 EUR.

4.2.4 Leistungsphase 6 (10 vom Hundert): 46.200 EUR.

4.2.5 Leistungsphase 7 (4 vom Hundert): 18.480 EUR.

4.2.6 Leistungsphase 8 (32 vom Hundert): 147.840 EUR.

4.2.7 Leistungsphase 9 (2 vom Hundert): 9.240 EUR.

Nach den Baustellenprotokollen (Datei 09, Ziffer 4.2.2) sind die Leistungsphasen 1 bis 7 vollständig erbracht; das entspricht 66 vom Hundert des Grundhonorars und damit 304.920 EUR. Die Leistungsphase 8 ist zu 40 vom Hundert erbracht; das ergibt aus dem Teilhonorar von 147.840 EUR einen verdienten Anteil von 59.136 EUR. Insgesamt ist damit ein Honorar von 364.056 EUR (netto) verdient.

Dieser Betrag ist zugleich die Obergrenze eines berechtigten Abschlagsverlangens. Für die noch nicht erbrachten 60 vom Hundert der Leistungsphase 8 (88.704 EUR) besteht ein Zahlungsanspruch erst nach Leistung; im Fall einer freien Kündigung nach § 648 BGB wären insoweit die ersparten Aufwendungen abzuziehen.

4.3 Wirksamer Abruf der Leistungsphasen 4 bis 8

Nach Ziffer 2.2 des Vertrages bedarf die Stufe 2 eines gesonderten schriftlichen Abrufs. Ein solcher liegt nicht in der Akte. Zu prüfen ist, ob die Stufe 2 gleichwohl beauftragt ist.

Ein ausdrücklicher schriftlicher Abruf fehlt. In Betracht kommt jedoch ein konkludenter Abruf oder eine Beauftragung durch schlüssiges Verhalten. Die Mandantin hat die von der Architektin erbrachten Genehmigungs-, Ausführungs-, Vergabe- und Bauüberwachungsleistungen über Monate entgegengenommen, an den Jour-fixe-Terminen teilgenommen und die Leistungen nicht zurückgewiesen. Darin liegt regelmäßig eine konkludente Beauftragung, weil die Mandantin den Wert der Leistungen für sich in Anspruch genommen hat. Das vertragliche Schriftformerfordernis dient hier der Klarstellung und steht einer konkludenten Beauftragung nicht zwingend entgegen, wenn die Parteien das Formerfordernis einvernehmlich nicht eingehalten haben.

Die Auffassung der Mandantin, die Bauüberwachung sei bereits mit der Stufe 1 pauschal mitbeauftragt, ist demgegenüber nicht tragfähig: Die Stufe 1 umfasst nach Ziffer 2.2 nur die Leistungsphasen 1 bis 3; die Bauüberwachung ist die Leistungsphase 8 und damit Teil der Stufe 2. Ergebnis: Die Leistungsphasen 4 bis 8 sind nach der wahrscheinlicheren Bewertung konkludent beauftragt; das Honorar der Stufe 2 (341.880 EUR) ist dem Grunde nach geschuldet, soweit die Leistungen erbracht sind. Die Mandantin sollte den Abruf und den Leistungsstand gleichwohl schriftlich klarstellen, um weiteren Streit zu vermeiden.

4.4 Grundleistung oder Besondere Leistung (Diskrepanz-Auflösung)

Die Architektin macht mit Nachtragsangebot vom 15.06.2026 ein Zusatzhonorar für die Koordination des Brandschutznachweises und die Mengenermittlung der technischen Gebäudeausrüstung geltend und ordnet beides als Besondere Leistung ein. Zu prüfen ist, ob diese Leistungen bereits mit dem Grundhonorar abgegolten sind.

Nach § 3 Absatz 2 HOAI 2021 sind die Grundleistungen in den Leistungsbildern erfasst; Besondere Leistungen sind nach § 3 Absatz 3 HOAI 2021 nur bei gesonderter schriftlicher Vereinbarung zu vergüten.

4.4.1 Koordination des Brandschutznachweises. Das Koordinieren und Integrieren der Beiträge fachlich Beteiligter ist nach dem Leistungsbild der Anlage 10 zur HOAI in mehreren Leistungsphasen (insbesondere den Leistungsphasen 2, 3 und 5) ausdrücklich Grundleistung der Objektplanung. Das Einbinden des von einem gesonderten Sachverständigen erstellten Brandschutznachweises in die Planung ist damit eine abgegoltene Grundleistung. Ein Zusatzhonorar besteht nicht. Etwas anderes gälte nur, wenn die Architektin das Brandschutzkonzept selbst als eigenständige Fachplanung erstellt hätte; das ist nicht der Fall, weil hierfür der Brandschutzsachverständige Herr Hentschel beauftragt ist.

4.4.2 Mengenermittlung der technischen Gebäudeausrüstung. Das Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen als Grundlage für das Aufstellen der Leistungsverzeichnisse ist nach dem Leistungsbild der Anlage 10 zur HOAI der Leistungsphase 6 zugeordnete Grundleistung. Auch hierfür besteht kein Anspruch auf ein Zusatzhonorar.

Ergebnis: Das geltend gemachte Zusatzhonorar steht der Architektin nicht zu. Die Leistungen sind Grundleistungen und mit dem Teilhonorar der jeweiligen Leistungsphase abgegolten.

4.5 Nachtrag N-07, Mängel und Bauzeit

4.5.1 Nachtrag N-07. Der in den Rohbau-Abschlag 3 eingestellte Nachtrag über 38.400 EUR für die Baugrunderkundung ist ohne schriftliche Anordnung, ohne geprüften Nachtragsansatz und ohne

Abgrenzung zu den Sowieso-Kosten geltend gemacht. Ein Vergütungsanspruch des Bauunternehmens setzt eine Anordnung und einen prüffähigen Nachtragsansatz voraus. Bis zur Vorlage ist die Position in der Rechnungsprüfung zu Recht ausgesetzt (Datei 10). Zu klären ist zudem, ob die Baugrunderweiterung ohnehin geschuldet war (Sowieso-Kosten); insoweit besteht kein Mehrvergütungsanspruch.

4.5.2 Mängel. Die Mängelliste M-01 bis M-03 (Datei 10) ist nach Gewerken zu ordnen und von den offenen Planungsfragen zu trennen. Planungsfehler dürfen nicht als Bauausführungsmängel in der Rechnungsprüfung verschwinden. Für die brandschutztechnisch nicht freigegebene Musterfläche (M-02) ist eine Freigabe zu verweigern, bis das nachweiskonforme Befestigungsdetail vorliegt.

4.5.3 Bauzeit und Vertragsstrafe. Der verbindliche Fertigstellungstermin der Ausführungsplanung (30.04.2026) ist überschritten; der Planstand datiert vom 04.05.2026. Ein Vertragsstrafenanspruch nach Ziffer 4.2 des Vertrages setzt jedoch ein Vertretenmüssen der Architektin voraus. Soweit die Verzögerung auf dem fehlenden, von der Mandantin zu veranlassenden Baugrundgutachten und auf nicht rechtzeitig getroffenen Bauherrenentscheidungen beruht, ist ein Vertretenmüssen zweifelhaft. Der Vorbehalt der Vertragsstrafe müsste zudem spätestens bei Abnahme erklärt werden.

5 Gesamtergebnis

Bei dem erreichten Leistungsstand ist ein Honorar von 364.056 EUR (netto) verdient. Die Leistungsphasen 4 bis 8 sind nach der wahrscheinlicheren Bewertung konkludent beauftragt. Das geltend gemachte Zusatzhonorar für Koordination und Mengenermittlung steht der Architektin nicht zu, weil es sich um abgegoltene Grundleistungen handelt. Der Nachtrag N-07 ist ohne Anordnung und prüffähigen Ansatz nicht fällig; die Kostenüberschreitung erhöht das Honorar nicht.

6 Risiken und offene Punkte

6.1 Der konkludente Abruf der Stufe 2 ist eine Auslegungsfrage; ein schriftlicher Abruf ist nachzuholen.

6.2 Der Leistungsstand der Leistungsphase 8 (40 vom Hundert) ist aus den Protokollen abgeleitet und sollte durch einen Leistungsstandsnachweis untermauert werden.

6.3 Die Abgrenzung des Nachtrags N-07 zu den Sowieso-Kosten ist tatsächlich zu klären.

6.4 Die Kostenüberschreitung kann eigene Schadensersatzfragen auslösen, wenn die Kostenobergrenze als Beschaffenheit vereinbart und schuldhaft verfehlt wurde; das ist gesondert zu prüfen.

6.5 Die Beauftragung oder der ausdrückliche Ausschluss der Leistungsphase 9 ist zu entscheiden, um die Überwachung der Gewährleistungsfristen zu klären.

7 Quellenverzeichnis

7.1 HOAI 2021, insbesondere §§ 3, 6, 34, 35 und Anlage 10.

7.2 BGB, insbesondere §§ 631, 632, 634, 634a, 640, 648, 650p bis 650t.

7.3 Aktenbestandteile: Datei 01 (Vertrag), Datei 04 (Kostenverfolgung), Datei 07 (Vergabe-Budgetdrift), Datei 09 (Baustellenprotokolle), Datei 10 (Mängel- und Rechnungsprüfung), Anlage honorarberechnung_hoai_zonen.csv.

7.4 Hinweis: Rechtsprechung ist nur nach Live-Verifikation mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und frei zugänglicher Fundstelle zu verwenden. Aus dem Modellwissen werden keine Aktenzeichen oder Fundstellen zitiert.

Honorar-Teilschlussrechnung und Nachtragsforderung

Atelier Westarp und Partner mbB · Architekten

Grabbeallee 19, 13156 Berlin

Telefon 030 47110-0 · buero@westarp-architekten.de

Rechnungsnummer: 2026-0148 · Projekt: Kita Mühlenhof, Lichtenrade · Auftrag vom 17.01.2026

Berlin, den 3. Juli 2026

****An die**

Mühlenhof Bildung gGmbH

Frau Dr. Annegret Sommer

Barnetstraße 40, 12305 Berlin**

Betreff: Kita Mühlenhof, Berlin-Lichtenrade — Teilschlussrechnung über die erbrachten Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 8 sowie Nachtragsforderung für besondere Leistungen

Sehr geehrte Frau Dr. Sommer,

für die vertragsgemäß erbrachten Grundleistungen der Gebäudeplanung sowie für zwei aus unserer Sicht gesondert vergütungsfähige besondere Leistungen rechne ich wie folgt ab.

1 Abgerechnete Grundleistungen

1.1 Das vereinbarte Grundhonorar für die Leistungsphasen 1 bis 9 beträgt 462.000,00 EUR netto (Honorarzone III, anrechenbare Kosten 3.950.000,00 EUR, Basishonorarsatz). Die phasenweise Aufteilung ergibt sich aus der Anlage honorarberechnung_hoai_zonen.csv.

1.2 Der Leistungsstand ist in den Baustellenprotokollen (Aktenstück 09) dokumentiert: Die Leistungsphasen 1 bis 7 sind vollständig erbracht, die Leistungsphase 8 (Objektüberwachung) ist zu 40 vom Hundert erbracht. Daraus ergibt sich ein verdientes Grundhonorar von:

- Leistungsphasen 1 bis 7: 304.920,00 EUR
- Leistungsphase 8 (40 von 147.840,00 EUR): 59.136,00 EUR
- Summe verdientes Grundhonorar: **364.056,00 EUR netto**

1.3 Auf dieses verdiente Grundhonorar wurden ausweislich der Kostenverfolgung bereits Abschläge von zusammen 300.000,00 EUR gezahlt. Der offene Grundhonoraranteil beträgt somit 64.056,00 EUR netto.

2 Nachtragsforderung besondere Leistungen

2.1 Für die Koordination des Brandschutznachweises (10.500,00 EUR) und die Mengenermittlung der technischen Gebäudeausrüstung (8.000,00 EUR) mache ich ein zusätzliches Honorar von insgesamt **18.500,00 EUR netto** geltend und ordne diese Leistungen als besondere Leistungen im Sinne des § 3 Absatz 3 HOAI ein.

3 Zusammenstellung

3.1 Offener Grundhonoraranteil 64.056,00 EUR zuzüglich Nachtrag 18.500,00 EUR ergibt eine Forderung von 82.556,00 EUR netto, zuzüglich Umsatzsteuer.

3.2 Den Vorbehalt hinsichtlich einer etwaigen Vertragsstrafe habe ich zur Kenntnis genommen; ich weise ihn zurück, weil die Verzögerung der Ausführungsplanung ganz überwiegend auf der Nachforderung der Bauaufsicht beruht und von mir nicht zu vertreten ist (Einzelheiten im Bauzeitenplan, Aktenstück 16).

Ich bitte um Ausgleich binnen 30 Tagen.

Mit freundlichen Grüßen

Katrin Westarp

Architektin

Antwort der Bauherrin auf die Teilschlussrechnung — Kürzung und Einbehalt

Mühlenhof Bildung gGmbH

Barnetstraße 40, 12305 Berlin

Telefon 030 62240-0 · verwaltung@muehlenhof-bildung.de

Unser Zeichen: MB/2026/Kita-148 · Ihre Rechnung: 2026-0148 vom 03.07.2026

Berlin, den 10. Juli 2026

****An das**

Atelier Westarp und Partner mbB

Frau Architektin Katrin Westarp

Grabbeallee 19, 13156 Berlin******

Betreff: Kita Mühlenhof — Ihre Teilschlussrechnung Nr. 2026-0148; Kürzung, Vertragsstrafenvorbehalt und Einbehalt

Sehr geehrte Frau Westarp,

Ihre Rechnung über 82.556,00 EUR netto können wir nur teilweise anerkennen.

1 Verdientes Grundhonorar

Den Ansatz eines verdienten Grundhonorars von 364.056,00 EUR netto und die bereits geleisteten Abschläge von 300.000,00 EUR erkennen wir dem Grunde und der Höhe nach an. Der rechnerisch offene Grundhonoraranteil beträgt damit 64.056,00 EUR netto.

2 Nachtrag besondere Leistungen — abgelehnt

Die Nachtragsforderung von 18.500,00 EUR für Brandschutzkoordination und TGA-Mengenermittlung lehnen wir ab. Beide Leistungen sind nach Anlage 10 zur HOAI Grundleistungen der Objektplanung beziehungsweise der Koordination fachlich Beteiligter und mit dem vereinbarten Honorar abgegolten. Eine vorherige schriftliche Beauftragung als besondere Leistung mit gesonderter Vergütungsvereinbarung, wie sie unser Vertrag verlangt, liegt nicht vor.

3 Vertragsstrafe

Für die Überschreitung des verbindlichen Fertigstellungstermins der Ausführungsplanung (30.04.2026) machen wir hiermit ausdrücklich die Vertragsstrafe geltend. Die Ausführungsplanung lag erst am 12.06.2026 freigegeben vor, mithin 43 Kalendertage und damit sechs vollendete Wochen verspätet. Bei einem Wochensatz von 0,2 vom Hundert des Nettohonorars der betroffenen Stufe 2 (341.880,00 EUR), also 683,76 EUR je Woche, ergibt sich eine Vertragsstrafe von 4.102,56 EUR, die wir vom offenen Honorar in Abzug bringen.

4 Einbehalt wegen Mängeln

Wegen der noch nicht ausgeräumten Unterschreitung der Betondeckung der Decke über dem Erdgeschoss (Mängelrüge vom 08.06.2026, Aktenstück 18) behalten wir gemäß der Rechnungsprüfung einen Betrag von 18.500,00 EUR ein.

5 Kostenobergrenze

Wir weisen darauf hin, dass die von Ihnen fortgeschriebenen Kosten die förderrechtlich verbindliche Kostenobergrenze von 4.500.000,00 EUR netto deutlich überschreiten. Wir behalten uns die Geltendmachung eines hieraus folgenden Schadens ausdrücklich vor.

6 Zur Zahlung freigegeben

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Positionen geben wir vom offenen Grundhonoraranteil (64.056,00 EUR) abzüglich Vertragsstrafe (4.102,56 EUR) und Mängeleinbehalt (18.500,00 EUR) einen Betrag von 41.453,44 EUR netto zur Zahlung frei. Die abgelehnte Nachtragsforderung bleibt außer Ansatz.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Annegret Sommer

Geschäftsführerin

10-lph8-maengel-und-rechnungspruefung.pdf

LPH 8 Mängel- und Rechnungsprüfung

Mängelliste

Nr	Gewerk	Befund	Status
M-01	Rohbau	Aussparung Küchenlüftung fehlt	kritisch
M-02	Fassade	Musterfläche ohne brandschutztechnische Freigabe	offen
M-03	Außenanlagen	Entwässerungsrinne nicht nach Planstand C	prüfen

Rechnungsprüfung

Rohbau-Abschlag 3 enthält Nachtrag N-07 über 38.400 EUR für Baugrunderfassung. Belegkette unvollständig: keine Anordnung, kein geprüfter Nachtragsansatz, keine klare Abgrenzung zu Sowieso-Kosten.

Bauüberwachungsnotiz

Kostenkontrolle muss Rechnung gegen Vertragspreise und freigegebene Nachträge prüfen. Offene Planungsfehler dürfen nicht in der Rechnungsprüfung verschwinden.